



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Rua Antonio Boscardin, 364, Cxa.P 154 - Bairro: Centro - CEP: 98400000 - Fone: (55) 3029 9959 - CAP (55) 9 9727 0211 - Email: frfredwest1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001804-71.2021.8.21.0049/RS

AUTOR: MAICON DENTI

RÉU: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

RÉU: HDI SEGUROS S.A.

RÉU: HDI SEGUROS S.A.

SENTENÇA

O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

No mérito, contudo, o desacolhimento é a única solução possível.

A alegação de omissão não pode ser solvida em sede de embargos declaratórios, porquanto o que se vislumbra com a interposição do presente recurso é que a parte embargante simplesmente pretende ver modificada a decisão em seu favor.

Todavia, inobstante seja possível agregar o caráter infringente aos embargos de declaração, necessário referir que a infringência deve decorrer da efetiva caracterização das hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, tendo o julgador dirimido a lide de acordo com as questões de fato e de direito ventiladas pelas partes, bem como com base na prova produzida, não há motivo para reconhecer a omissão ventilada, única e exclusivamente porque a decisão não beneficiou o embargante.

Registre-se que eventual erro de julgamento, existência de divergência com a prova dos autos, dúvida interpretativa da parte, etc, não autorizam o acolhimento dos aclaratórios, os quais não têm natureza de questionário ou consulta.

Enfim, se a parte não concorda com a decisão proferida, e esta discordância não se dá em razão da existência de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, como ocorre no caso em comento, mas sim por entender que houve erro de julgamento, existem outros meios disponíveis para a modificação da sentença, os quais devem, inclusive, ser do conhecimento da parte embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DESACOLHO-OS.

Ficam as partes intimadas.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS, Juiz de Direito**, em 13/09/2023, às 16:27:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10045965772v2** e o código CRC **e320c8fb**.

5001804-71.2021.8.21.0049

10045965772 .V2